حق التملك (حديث شريف)

💡 **فكرة الدرس:** **الملكية** اختصاص بالشيء يمنع الغير منه ويمكّن صاحبه من التصرف فيه إلا لمانع شرعي، والتملك **حق مشروع** بطرق الكسب الحلال، و«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه».

🎯 **سأتعلّم:**

- أشرح حديث «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» وأحفظه
- أعرّف الملكية لغة واصطلاحًا
- أبين طرق الكسب الحلال والحرام
- أوضح واجبات الفرد تجاه ما يملك وتجاه المال العام

📖 مفردات الدرس

المال
كل ما يملكه الفرد أو الجماعة من متاع أو تجارة أو عقار

بطيب نفسه
بإرادته ورضاه

الملك لغة
حيازة الإنسان للمال والانفراد بالتصرف فيه

الملكية اصطلاحًا
اختصاص بالشيء يمنع الغير منه ويمكّن صاحبه من التصرف فيه إلا لمانع شرعي

المال العام
ما لا يدخل تحت الملكية الخاصة وينتفع به الجميع

الحديث الشريف

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» (رواه الدارقطني)
- يحرم أخذ مال الغير أو التصرف فيه دون رضاه
- مثال: لو ملكت سيارة أو منزلًا فأنت وحدك قادر على التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو الوصية أو الإيجار أو الهبة

التملك حق مشروع

- حب التملك فطرة (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) (الفجر: ٢٠)
- دافع لزيادة الإنتاج وعمارة الأرض (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود: ٦١)
- **طرق الكسب الحلال**: العمل والميراث والوصية
- **الكسب الحرام**: الربا والرشوة والسرقة والغش والاحتكار والتطفيف (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩)
- «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النار... وإن كان قضيبًا من أراك» (رواه الربيع)

واجبات الفرد تجاه ما يملك

- المالك الحقيقي هو الله والإنسان مستخلف (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) (الحديد: ٧)
- **الإنفاق على نفسه وعياله**: «أعظمها أجرًا الدينار الذي تنفقه على أهلك» (رواه أحمد)
- **الزكاة** واجبة بشروطها
- **الصدقات** في وجوه البر
- **الحفاظ على المال** وعدم التبذير
- يحرم كنز المال ومنع حق الله فيه (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (التوبة: ٣٤)

واجبي تجاه المال العام

- من المال العام: المساجد والطرق والمستشفيات والمدارس والحدائق
- هو حق ينتفع به الجميع وليس لأحد حصة محددة فيه
- يجب المحافظة عليه وعدم إتلافه
- قانون الجزاء العُماني يحمي الأموال العامة



الحديث الشريف ومفرداته وتعريف الملكية

✏️ أمثلة محلولة

أخذ يوسف بعض الفواكه من المحل ليتذوقها دون إذن، فما حكم فعله؟

الحل: لا يجوز، لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه

استعار رجل سيارة جاره ثم باعها، فما الحكم؟

الحل: حرام، لأنه تصرف في ملك غيره دون إذنه

تملكت فاطمة أرضًا سكنية من ميراث أبيها، فما الحكم؟

الحل: جائز، فالميراث من طرق التملك المشروعة

⭐ تذكّر

- الحلال: عمل وميراث ووصية وهبة
- الحرام: ربا ورشوة وسرقة وغش واحتكار
- المال العام أمانة في يد الجميع

⚠️ انتبه من الخطأ

- التملك في الإسلام ليس مطلقًا، بل مقيد بحقوق الله والناس
- المال العام ليس مالًا بلا صاحب يجوز إتلافه

🧩 **نشاط:** ناقش مع زملائك آثار الكسب الحرام على الفرد والمجتمع

✅ أختبر نفسي

١. من راوي الحديث؟
٢. ما معنى «بطيب نفسه»؟
٣. اذكر طريقًا محرمًا للكسب
٤. اذكر مثالًا على المال العام

الإجابات: (١) أنس بن مالك رضي الله عنه ، (٢) بإرادته ورضاه ، (٣) الربا أو الرشوة أو الغش ، (٤) المساجد والطرق والمدارس